

APÊNDICE 1 – DEFINIÇÕES DO EDITAL E DO CONTRATO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº [•]/2026

EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU) DOS MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL (CONSAÚDE), MEDIANTE DELEGAÇÃO FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO, E ATIVIDADES CORRELATAS.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº [•]/2026

Para fins do EDITAL, do CONTRATO e de seus ANEXOS, ou de qualquer outro documento que deva ser fornecido, os termos listados neste APÊNDICE 1, quando empregados, no singular ou no plural, em letras maiúsculas, terão os significados aqui atribuídos, salvo se do contexto resultar sentido claramente diverso.

ADJUDICAÇÃO: ato pelo qual a autoridade competente do PODER CONCEDENTE conferirá à LICITANTE vencedora (ADJUDICATÁRIA) o OBJETO a ser contratado.

ADJUDICATÁRIA: a LICITANTE vencedora do certame, em favor da qual foi adjudicado o OBJETO desta LICITAÇÃO pela autoridade competente, após o cumprimento de todas as exigências de habilitação e a classificação final da PROPOSTA.

AGÊNCIA REGULADORA: é a ARSESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, que exercerá as atividades de regulação e fiscalização da CONCESSÃO, nos termos do CONTRATO e da legislação.

ANEXO ou ANEXOS: os documentos que integram o presente EDITAL.

ARRANJO TARIFÁRIO: o documento constante do ANEXO 6 do CONTRATO, que estabelece a estrutura, a composição, os critérios de faturamento e as regras de reajuste e de revisão das TARIFAS aplicáveis à CONCESSÃO, inclusive o COEFICIENTE DE GERAÇÃO (CG), o FATOR DE USO (FU) e o Índice de Reajuste (Ireaj).

ATERRO SANITÁRIO: local de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, utilizando-se de técnica que não cause danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, e que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos na menor área possível, reduzindo seu volume, cobrindo-os com uma camada de terra, ou outro material admissível, na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se for

necessário.

ATESTADO DE VISITA: documento firmado pelo representante da LICITANTE e pelo CONSAÚDE ao final da VISITA TÉCNICA, conforme modelo do APÊNDICE 3, pelo qual a LICITANTE declara ciência das condições das áreas vistoriadas.

ATIVIDADES CORRELATAS: engloba outras atividades a serem exercidas pela CONCESSIONÁRIA, como a prestação de outros serviços ou o exercício de outras atividades que lhe sejam autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, mediante a exploração de atividades correlatas e complementares, e que gerem RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, em benefício, em parte, da modicidade das TARIFAS.

AUDIÊNCIA PÚBLICA: encontro formal e aberto, realizado presencialmente ou por meios eletrônicos, convocado pelo PODER CONCEDENTE para debater temas relevantes com a sociedade, permitindo a participação de cidadãos e entidades, com caráter consultivo e não vinculante, destinado a colher opiniões e sugestões sobre o OBJETO ou o projeto da LICITAÇÃO, visando a garantir a transparência e a participação popular.

AUTORIDADE SUPERIOR: autoridade encarregada de desenvolver um juízo de validade sobre os atos praticados nos procedimentos relativos à LICITAÇÃO, no tocante à observância das regras constitucionais, legais e editalícias, sendo responsável pelo eventual reexame de recursos administrativos, bem como pela homologação do certame e adjudicação do objeto da LICITAÇÃO, a qual, nos termos do Estatuto do CONSAÚDE, é o Diretor Superintendente, com fundamento no art. 27 do Contrato de Consórcio e do Estatuto do CONSAÚDE.

BASE CADASTRAL: cadastro completo, unificado e permanentemente atualizado de todos os USUÁRIOS dos serviços de RDO, sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. É formada a partir do CADASTRO INICIAL e complementada pela CONCESSIONÁRIA com dados de outros USUÁRIOS

essenciais à viabilização da cobrança, inclusive daqueles não conectados à rede pública de abastecimento de água.

B3: B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Quinze de Novembro, 275 - Centro Histórico de São Paulo, responsável pela prestação de serviços especializados de assessoria técnica e apoio operacional relativos aos procedimentos necessários à realização do certame.

BENS REVERSÍVEIS: são todos os bens móveis e imóveis, imprescindíveis, essenciais e vinculados à execução da CONCESSÃO, adquiridos pela CONCESSIONÁRIA ou que tenham lhe sido cedidos pelo PODER CONCEDENTE, ao longo de todo o prazo do CONTRATO, os quais reverterão em favor do PODER CONCEDENTE após o término, por qualquer razão, da CONCESSÃO, estando excluídos do conceito os BENS NÃO REVERSÍVEIS.

BENS NÃO REVERSÍVEIS: são aqueles que perderam as características de reversibilidade, bem como os bens de uso administrativo e/ou não essenciais e não vinculados à prestação dos serviços, que possam ser eventualmente utilizados pela CONCESSIONÁRIA na execução do CONTRATO.

BIOGÁS: é a mistura de gases produzida pela decomposição biológica da matéria orgânica na ausência de oxigênio, consistindo em uma mistura gasosa composta principalmente de gás metano (CH₄) e gás carbônico (CO₂).

CADERNO DE ENCARGOS: é o documento anexo ao CONTRATO, elaborado a partir dos estudos técnicos, econômicos e de mercado, que contém os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o OBJETO deste processo licitatório e do CONTRATO respectivo, incluído como ANEXO 5 do CONTRATO.

CADASTRO INICIAL: conjunto de dados cadastrais dos usuários do serviço de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, fornecido pelo PODER

CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA no início da operação, servindo de ponto de partida para a estruturação da BASE CADASTRAL dos USUÁRIOS dos serviços objeto da CONCESSÃO.

CAPEX: valor nominal correspondente ao total dos investimentos previstos para a implantação dos serviços e bens necessários à realização da exploração da CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA.

CASO FORTUITO: evento imprevisto e inevitável, alheio à vontade das PARTES, de consequências imprevisíveis, que impede o cumprimento de uma obrigação, excluindo ou modificando a responsabilidade civil, nos termos do art. 393 do Código Civil.

CCO ou CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL: unidade da CONCESSIONÁRIA responsável pelo gerenciamento e controle da operação dos SERVIÇOS, pelo processamento e armazenamento de dados operacionais georreferenciados em tempo real e pela manutenção dos cadastros do SISTEMA, na forma do CADERNO DE ENCARGOS.

COEFICIENTE DE GERAÇÃO ou CG: parâmetro que relaciona o volume de água consumido por ECONOMIA à quantidade de RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES por ela gerada, utilizado na apuração da TARIFA BASE e revisto na forma do ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO e dos Itens 19 e 20 do CONTRATO.

COLETA SELETIVA: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição (PNRS).

COLIGADA: qualquer pessoa ou fundo submetido à influência significativa de outra pessoa ou fundo. Há influência significativa quando se detém ou se exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. É presumida influência significativa quando houver a titularidade de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem

controlá-la.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO: comissão instituída para receber, examinar e julgar a GARANTIA DA PROPOSTA, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS, bem como conduzir os procedimentos relativos à LICITAÇÃO.

COMISSÃO TÉCNICA: órgão colegiado instituído na forma do Item 36 do CONTRATO, composto por um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE, um membro indicado pela CONCESSIONÁRIA e um terceiro membro especializado escolhido de comum acordo, com atribuição de examinar as divergências técnicas surgidas entre as PARTES previamente à instauração do procedimento arbitral.

CONCESSÃO: CONCESSÃO COMUM para a realização do OBJETO, outorgada à CONCESSIONÁRIA, pelo PRAZO previsto no CONTRATO, conforme a Lei Federal nº 8.987/95.

CONCESSIONÁRIA: SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, constituída de acordo e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de execução do OBJETO do CONTRATO.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ou **CONCORRÊNCIA:** procedimento licitatório adequado e exigido pela legislação para a outorga de concessão de serviços públicos.

CONDESB: Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, órgão de governança interfederativa instituído pela Lei Complementar Estadual nº 815, de 30 de julho de 1996, apoiado tecnicamente pela AGEM – Agência Metropolitana da Baixada Santista.

CONSÓRCIO: grupo de pessoas jurídicas que se unem objetivando agregar capacitação técnica, econômica e financeira para a participação na LICITAÇÃO.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

CONSULTA PÚBLICA: mecanismo de participação social pelo qual o PODER CONCEDENTE abre processo para que qualquer cidadão ou empresa envie sugestões e contribuições antes da publicação do EDITAL, visando ao aprimoramento do OBJETO, dos requisitos e do procedimento da LICITAÇÃO, com o fim de promover transparência e melhores resultados.

CONTA DE ARRECADAÇÃO: conta da prestadora de água e esgoto, administrada por instituição financeira, com a função de arrecadar, de forma centralizada, os recursos provenientes da cobrança conjunta das tarifas de água/esgoto e de RDO, com um único código de barras, realizada pela prestadora de serviços de água e esgoto, conforme estabelecido no convênio ou contrato firmado com a CONCESSIONÁRIA. Trata-se de conta de movimentação restrita, vinculada exclusivamente à finalidade de arrecadação, vedada a livre movimentação dos recursos nela depositados por qualquer das partes.

CONTA TRANSITÓRIA: conta da CONCESSIONÁRIA, administrada por instituição financeira, destinada a receber os repasses provenientes da CONTA DE ARRECADAÇÃO no que se refere às tarifas de RDO, a qual deverá observar as condições previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO. Trata-se igualmente de conta de movimentação restrita, cujos recursos serão transferidos à conta de livre movimentação da CONCESSIONÁRIA, no prazo do subitem 7.4.3 do CONTRATO, após a dedução dos valores devidos à prestadora dos serviços de abastecimento de água a título de remuneração pela arrecadação e das demais retenções previstas no convênio, observado o ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO.

CONTRATO ou **CONTRATO DE CONCESSÃO:** é o instrumento jurídico firmado entre as PARTES com o objetivo de regular os termos da CONCESSÃO objeto deste EDITAL.

CONTRATO DE PROGRAMA: instrumento pelo qual, no âmbito da gestão

associada de serviços públicos, são constituídas e reguladas as obrigações que um ente da Federação, inclusive sua administração indireta, tem para com outro ente da Federação ou para com consórcio público, nos termos do art. 13 da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

CONTROLADA: qualquer pessoa ou fundo de investimento cujo CONTROLE é exercido por outra pessoa ou fundo de investimento.

CONTROLADORA: qualquer pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar que exerça CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de investimento.

CONTROLE: o poder, detido por pessoa ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa, fundo de investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de órgãos de outra pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar.

CONVÊNIO DE REGULAÇÃO: o instrumento constante do APÊNDICE 6 do EDITAL, celebrado entre o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA, que disciplina o exercício das atividades de regulação e fiscalização da CONCESSÃO.

CRITÉRIO DE MENOR TARIFA: trata-se de critério estabelecido para o julgamento das PROPOSTAS, na forma do artigo 15, inciso I, da Lei Federal nº 8.987/95, o qual será verificado na presente LICITAÇÃO com base na oferta de cada LICITANTE que deverá apresentar um multiplicador K linear a ser aplicado sobre o valor da estrutura tarifária prevista no ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO do CONTRATO.

DATA-BASE: data de referência, fixa e imutável, correspondente ao mês de janeiro de 2026, relativa à data do orçamento estimado da LICITAÇÃO, para a qual são reportados todos os preços, custos, investimentos e demais valores monetários que compõem a PROPOSTA. Funciona como marco inicial para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e como termo inicial da contagem da variação inflacionária, apurada pelo índice contratual, visando à preservação do valor real da PROPOSTA desde a sua formulação até o primeiro reajuste tarifário.

DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA ou DESTINAÇÃO FINAL: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, entre elas a DISPOSIÇÃO FINAL, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos, nos termos do art. 3º, VII, da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.

DIRETOR DA SESSÃO: representante da B3 que conduzirá a SESSÃO PÚBLICA da LICITAÇÃO, em nome da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, segundo os termos do EDITAL.

DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA ou DISPOSIÇÃO FINAL: distribuição ordenada de rejeitos em ATERRO SANITÁRIO, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos, nos termos do art. 3º, VIII, da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: é o conjunto de documentos apresentados pela LICITANTE de acordo com os termos e condições do presente EDITAL, que comprovam sua capacidade para firmar o CONTRATO de CONCESSÃO, caso vencedora desta LICITAÇÃO.

DOM ou DIÁRIO OFICIAL: Diário Oficial dos MUNICÍPIOS.

ECONOMIA: o imóvel ou a subdivisão de imóvel, com numeração própria, caracterizada como unidade autônoma de consumo.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ou EDITAL: é o presente instrumento, que contém o conjunto de instruções, regras e condições necessárias à orientação do procedimento administrativo de seleção da CONCESSIONÁRIA apta a receber a CONCESSÃO.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: data designada no EDITAL para a entrega, na sede da B3, dos ENVELOPES 1, 2 e 3, marco inicial dos prazos de validade da PROPOSTA e da GARANTIA DA PROPOSTA.

ENVELOPE ou ENVELOPES: corresponde a cada um ou a todos os ENVELOPE 1, ENVELOPE 2 e ENVELOPE 3.

ENVELOPE 1: envelope contendo a GARANTIA DA PROPOSTA e os documentos de representação dos REPRESENTANTES CREDENCIADOS, nos moldes previstos nos itens 11, 13 e 17 do EDITAL, denominado simplesmente envelope da GARANTIA DA PROPOSTA.

ENVELOPE 2: envelope contendo as PROPOSTAS das LICITANTES.

ENVELOPE 3: envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das LICITANTES.

ESTAÇÃO DE TRANSBORDO: instalação que possibilita a remoção ou

transferência dos RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES recolhidos por veículos ou equipamentos de coleta menores para outro meio de transporte de maior capacidade de carga.

FATOR DE USO ou FU: parâmetro de ajuste da TARIFA BASE por categoria de ECONOMIA, na forma do ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO.

FINANCIADORES: as instituições financeiras, os fundos de investimento, as agências de fomento e demais pessoas jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que concedam financiamento à CONCESSIONÁRIA para a execução do OBJETO da CONCESSÃO, bem como seus eventuais sucessores e cessionários a qualquer título.

FINANCIAMENTO ou FINANCIAMENTOS: as operações de crédito, de emissão de valores mobiliários ou de qualquer outra natureza contratadas pela CONCESSIONÁRIA junto aos FINANCIADORES para a execução do OBJETO da CONCESSÃO, inclusive as respectivas garantias, renovações, repactuações e substituições.

FORÇA MAIOR: evento imprevisível e inevitável, fora do controle das PARTES, que impede o cumprimento de obrigações contratuais, tais como desastres naturais, greves gerais ou pandemias, isentando as PARTES de responsabilidade por perdas ou atrasos dele decorrentes, nos termos do art. 393 do Código Civil e observada a alocação de riscos prevista no CONTRATO e no ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS.

GARANTIA DA PROPOSTA: a garantia de cumprimento da PROPOSTA a ser apresentada pelas LICITANTES para assegurar a manutenção da PROPOSTA, bem como das demais obrigações assumidas pela LICITANTE em razão de sua participação na LICITAÇÃO, nos termos deste EDITAL.

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: a garantia do fiel cumprimento das obrigações do CONTRATO, a ser mantida pela CONCESSIONÁRIA em

favor do PODER CONCEDENTE, nos montantes e nos termos definidos neste EDITAL.

GRUPO ECONÔMICO: para efeitos deste EDITAL, compõem o GRUPO ECONÔMICO da LICITANTE, as sociedades COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS, sob CONTROLE comum ou de simples participação, nos termos dos arts. 1.097 e seguintes da Lei Federal nº 10.406, de 2 de janeiro de 2002 (Código Civil), e do art. 278 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), e as empresas ou fundos de investimentos que possuam diretores, gestores ou acionistas (com mais de 10% (dez por cento) de participação) ou representantes legais comuns, bem como aquelas que dependem econômica ou financeiramente de outra empresa ou fundo de investimento, além das empresas ou fundos de investimento sujeitos a uma mesma estrutura global, incluindo compartilhamento global de conhecimento, governança e política corporativa.

HOMOLOGAÇÃO: ato pelo qual o CONSAÚDE, após verificar a regularidade dos atos praticados, ratifica o resultado da LICITAÇÃO.

INDICADORES DE DESEMPENHO ou QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO – QID: conjunto de critérios e especificações técnicas, representados por métricas quantificáveis destinadas a avaliar o desempenho da CONCESSÃO em relação a metas e estratégias específicas, constantes do ANEXO 4 do CONTRATO, referentes às metas e aos padrões de qualidade da prestação dos serviços, que serão utilizados para aferição do desempenho e para determinar a remuneração devida à CONCESSIONÁRIA.

INSPEÇÃO ACREDITADA: análise, estudo, exame ou inspeção realizados por entidade técnica (ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADA – OIA) que tenha recebido acreditação oficial do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia para realizar inspeções de acordo com normas e requisitos internacionais, especialmente a ABNT NBR ISO/IEC 17020.

ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADA ou OIA: entidade técnica independente que tenha recebido acreditação oficial do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia para realizar inspeções de acordo com normas e requisitos internacionais, especialmente a ABNT NBR ISO/IEC 17020, contratada e custeada exclusivamente pela CONCESSIONÁRIA, na forma do item 15 do CONTRATO.

IPCA/IBGE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, índice oficial de inflação do Brasil, calculado e divulgado mensalmente pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, adotado como índice de reajuste na forma do CONTRATO e do ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO.

FATOR DE AVALIAÇÃO ou FA: fator de recomposição da TARIFA BASE, apurado anualmente em função da Nota de Avaliação Anual Geral (NAAG) obtida pela CONCESSIONÁRIA no QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO, na forma do ANEXO 4 do CONTRATO, e aplicado na fórmula de reajuste prevista no item 21 do CONTRATO.

CRÉDITO DA RECEITA EXTRAORDINÁRIA ou CRA: parcela das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS destinada, na forma do item 7 do CONTRATO e do art. 11 da Lei Federal nº 8.987/95, à modicidade da TARIFA BASE, deduzida da TARIFA reajustada na forma do item 21 do CONTRATO.

LICITAÇÃO: é o presente processo de CONCORRÊNCIA realizado pelo CONSAÚDE para a outorga do OBJETO da CONCESSÃO.

LICITANTE ou PROPONENTE: pessoa jurídica que concorre à LICITAÇÃO, isoladamente ou reunida em CONSÓRCIO.

LICITANTE VENCEDORA: a LICITANTE que se sagrou vencedora da LICITAÇÃO e teve adjudicado o seu OBJETO.

MATRIZ DE RISCOS: o documento constante do ANEXO 7 do CONTRATO, que

identifica e aloca entre as PARTES os riscos relativos à execução da CONCESSÃO, na forma do art. 22, X, e do art. 103 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

MULTIPLICADOR K ou FATOR K: o número, igual ou inferior a 1,0000 (um inteiro), com 4 (quatro) casas decimais, ofertado linearmente pela LICITANTE em sua PROPOSTA, a ser aplicado sobre todos os valores da estrutura tarifária prevista no ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO do CONTRATO, cujo menor valor determina a classificação das PROPOSTAS segundo o CRITÉRIO DE MENOR TARIFA.

MUNICÍPIOS: entes da Federação, membros do CONSAÚDE, que aderiram à prestação dos serviços OBJETO do CONTRATO.

NAAG ou NOTA DE AVALIAÇÃO ANUAL GERAL: resultado ponderado das notas anuais dos 10 (dez) INDICADORES DE DESEMPENHO, apurado na forma do ANEXO 4 do CONTRATO, em escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, do qual decorre o FATOR DE AVALIAÇÃO (FA).

OBJETO: exploração e prestação dos serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos domiciliares (RDO) e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos de limpeza urbana (RPU) dos municípios do CONSAÚDE, mediante delegação a ser feita por contrato de concessão, bem como atividades correlatas.

OPEX: valor nominal estimado referente aos custos e despesas operacionais ao longo do PRAZO de exploração da CONCESSÃO.

ORDEM DE SERVIÇO ou OS: ato formal expedido e entregue pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA que marca o encerramento da Fase 1 (pré-operacional) e o início da Fase 2 da CONCESSÃO, a partir do qual a CONCESSIONÁRIA assume plenamente as atividades objeto da CONCESSÃO,

inclusive a cobrança das TARIFAS, coincidindo com a data de eficácia do CONTRATO, na forma dos subitens 5.2 a 5.4 do CONTRATO.

PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA.

PARTICIPANTES CREDENCIADAS: sociedades corretoras ou distribuidoras habilitadas a operar na B3, contratadas pelas LICITANTES, por meio de contrato de intermediação, para representá-las em todos os atos relacionados à LICITAÇÃO junto à B3.

PASSIVO AMBIENTAL: dano ou contaminação ambiental preexistente ou originado durante a CONCESSÃO, cuja responsabilidade se distribui na forma do ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS e do Item 17 do CONTRATO.

PEV: pontos de entrega voluntária que possibilitam a entrega de resíduos recicláveis (como baterias, papel, pilhas, plásticos, pneus, metais, vidros) pela população.

PIGIRS ou PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do CONSAÚDE, instrumento de planejamento previsto no art. 19 e no art. 18, § 1º, da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, aprovado na Assembleia Geral do CONSAÚDE realizada em [•] e publicado nos diários oficiais dos MUNICÍPIOS, cujas diretrizes, metas, programas e ações foram consideradas na elaboração do CADERNO DE ENCARGOS, dos INDICADORES DE DESEMPENHO e do ARRANJO TARIFÁRIO, sujeito a revisão em periodicidade não superior a 10 (dez) anos, na forma do art. 19, XIX, da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e do subitem 13.1, inciso IX, do CONTRATO.

PODER CONCEDENTE ou CONCEDENTE: o CONSAÚDE.

PRAZO: é o PRAZO de duração da CONCESSÃO, como sendo de 30 (trinta)

anos, contados a partir da data de eficácia do CONTRATO, na forma de seu Item 5, podendo ser prorrogado, dentro dos termos e condições fixadas no CONTRATO.

PRGIRS/BS: o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista, instrumento de planejamento regional aprovado no âmbito da REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA – RMBS.

RMBS ou REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA: a região metropolitana instituída pela Lei Complementar Estadual nº 815, de 30 de julho de 1996, cuja governança interfederativa é exercida pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista – CONDESB, com o apoio da Agência Metropolitana da Baixada Santista – AGEM, e da qual integram, entre outros, os MUNICÍPIOS de Itanhaém e Mongaguá.

PROPOSTA ou PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA: é a PROPOSTA relativa às condições econômico-financeiras, apresentada pela LICITANTE de acordo com os termos e condições deste EDITAL.

RECEITAS ORDINÁRIAS: são as receitas originárias da remuneração mensal (TARIFA) paga pelos USUÁRIOS, seja pessoa física ou jurídica privada, seja o ente público, dos respectivos serviços que lhes são prestados pela CONCESSIONÁRIA.

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas oriundas de atividades ou serviços complementares, alternativos ou acessórios, autorizados, no que couber, pelo PODER CONCEDENTE, compreendendo: i) os valores da venda, a terceiros, de subprodutos ou serviços resultantes do processamento dos resíduos recebidos; ii) os valores de serviços de gestão de resíduos a terceiros públicos ou privados; iii) outras receitas de atividades ou serviços previstos na PROPOSTA, tais como publicidade, entre outras. As RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS submetem-se ao compartilhamento em favor da modicidade da TARIFA BASE nos percentuais fixados no item 7 do CONTRATO.

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO: é a operação realizada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, por fatos ocorridos durante a execução do CONTRATO, supervenientes à apresentação da PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA, que representem onerosidade excessiva para a PARTE que requer, inclusive novos serviços ou investimentos solicitados pelo CONCEDENTE, bem como aqueles fatos imprevisíveis e que afetem a execução do ajuste contratual.

REJEITOS: os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a DISPOSIÇÃO FINAL ambientalmente adequada, nos termos do art. 3º, XV, da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.

REPRESENTANTES CREDENCIADOS: pessoas autorizadas a representar as LICITANTES em todos os atos relacionados à CONCORRÊNCIA.

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ou **RDO:** resíduos sólidos gerados em unidades residenciais, uni ou multifamiliares, e resíduos comerciais com características similares às domiciliares.

RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA ou **RPU:** resíduos obtidos na operação de limpeza urbana realizada pelos MUNICÍPIOS, como varrição, poda e capina.

SAC ou **SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:** conjunto de canais de atendimento ao USUÁRIO, presencial, telefônico gratuito, sítio de relacionamento com ouvidoria virtual e aplicativo de mensagens, a ser implantado e operado pela CONCESSIONÁRIA na forma do CADERNO DE ENCARGOS.

SERVIÇOS: o conjunto das atividades que compõem o OBJETO da

CONCESSÃO, na forma delegada pelo CONTRATO e detalhada no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5 do CONTRATO, excluídas as atividades expressamente ressalvadas no Item 4 do CONTRATO.

SESSÃO PÚBLICA: procedimento conduzido na B3 relativo à abertura dos envelopes de PROPOSTAS das LICITANTES e classificação das PROPOSTAS ofertadas, da qual poderão participar as LICITANTES que tenham tido aceitos a sua GARANTIA DA PROPOSTA e os demais documentos do ENVELOPE 1.

SISTEMA: termo referente ao Sistema de Coleta, Transporte, TRANSBORDO e TRATAMENTO dos RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e DISPOSIÇÃO FINAL ambientalmente adequada dos RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) e dos RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU) dos MUNICÍPIOS do CONSAÚDE, que deverá ser implantado pela CONCESSIONÁRIA.

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO ou **SPE:** é a sociedade que será constituída pela LICITANTE, vencedora da LICITAÇÃO, sob a forma de sociedade por ações, na forma do item 7 do EDITAL e do Item 28 do CONTRATO, para a consecução do OBJETO da CONCESSÃO.

SUBCONTRATAÇÃO: a contratação, pela CONCESSIONÁRIA, de SUBCONTRATADAS para o desenvolvimento de atividades relativas à execução do OBJETO da CONCESSÃO, observados os limites e as condições do item 33 do EDITAL e do Item 33 do CONTRATO, sem transferência da titularidade da CONCESSÃO nem exclusão da responsabilidade integral da CONCESSIONÁRIA perante o PODER CONCEDENTE, os USUÁRIOS e terceiros.

SUBCONTRATADAS: são as empresas indicadas pela CONCESSIONÁRIA para o desenvolvimento de quaisquer atividades relativas à execução do OBJETO da CONCESSÃO.

TARIFA: é a denominação da remuneração a ser paga pelos USUÁRIOS à CONCESSIONÁRIA, em função da prestação dos serviços descritos neste EDITAL e seus ANEXOS, de acordo com as periodicidades definidas, levando em consideração a TARIFA BASE do RDO e a TARIFA DO ENTE PÚBLICO do RPU.

TARIFA BASE (TB): trata-se do valor unitário apurado para a prestação dos serviços de RDO, cujo valor de referência, na DATA-BASE, é de R\$ 3,1452 (três reais e mil, quatrocentos e cinquenta e dois décimos de milésimo de real) por metro cúbico (m³), sendo o valor final a ser cobrado dos USUÁRIOS calculado na forma prevista no ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO do CONTRATO.

TARIFA SOCIAL: modalidade tarifária reduzida, incidente sobre as ECONOMIAS residenciais que atendam aos critérios de elegibilidade fixados no ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO, instituída no subitem 7.2.5 do CONTRATO.

FATOR INCREMENTAL DE INADIMPLÊNCIA ou FI: fator de compartilhamento do risco de inadimplência dos USUÁRIOS, aplicado à parcela da inadimplência verificada que exceder, para mais ou para menos, a banda estimada no ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO.

TARIFA DO ENTE PÚBLICO (TEP) ou TARIFA BÁSICA DOS ENTES PÚBLICOS: trata-se do valor cobrado por tonelada do MUNICÍPIO pela prestação dos serviços de DISPOSIÇÃO FINAL do RPU, cujo valor de referência, na DATA-BASE, é de R\$ 118,56 (cento e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) por tonelada, calculado na forma prevista no ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO do CONTRATO.

TRANSBORDO ou TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: é a passagem dos resíduos coletados em caminhões compactadores com capacidade menor para caminhões de transporte com maior capacidade de carga, quando necessário for, a fim de permitir a prestação de um serviço mais eficiente no

transporte dos resíduos até o local do TRATAMENTO ou ATERRO SANITÁRIO.

TRANSPORTE ou TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS: é o transporte dos resíduos do TRANSBORDO até o local do TRATAMENTO ou do ATERRO SANITÁRIO.

TRATAMENTO: processo que envolve alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS e que visa recuperar, separar ou neutralizar determinadas substâncias presentes nos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, reduzindo sua massa e volume.

USUÁRIO ou USUÁRIOS: para fins de prestação e cobrança dos serviços objeto da CONCESSÃO, são considerados USUÁRIOS todas as ECONOMIAS (residenciais, comerciais, industriais e públicas) localizadas na área de prestação dos serviços nos MUNICÍPIOS do CONSAÚDE, excetuados os grandes geradores de resíduos sujeitos a regulamentação específica e a faturamento direto, bem como os MUNICÍPIOS, na qualidade de entes públicos usuários dos serviços de DISPOSIÇÃO FINAL do RPU. São eles os responsáveis pelo pagamento das TARIFAS devidas pelos serviços que lhes forem prestados, na forma definida e permitida pela legislação.

UTR ou UNIDADE DE TRIAGEM MANUAL DE RECICLÁVEIS: galpão destinado à triagem manual de materiais recicláveis, implantado ou reformado e equipado pela CONCESSIONÁRIA e operado por associações ou cooperativas de catadores, na forma do CADERNO DE ENCARGOS.

VERIFICADOR INDEPENDENTE: empresa de consultoria especializada que poderá ser contratada pela AGÊNCIA REGULADORA, às suas expensas, na forma dos subitens 20.1.1.5 e 20.3.8 do CONTRATO.

VISITA TÉCNICA: visitação facultativa das LICITANTES aos MUNICÍPIOS e aos locais de prestação dos serviços OBJETO do CONTRATO DE CONCESSÃO, na forma e nos prazos do item 16 do EDITAL.